

Julius Grotendorst <agent.sozialamt.borken@gmail.com>

25. Mai 2026 um 12:58

An: agent.sozialamt.borken@gmail.com

Cc: agent.sozialamt.borken@gmail.com

Vorgangszeichen: HzL-WBA-20260525-086

Antragstellende Person: Richter, Anni

Eingangsdatum: 25.05.2026, 12:15 Uhr

Prüfdatum: 25.05.2026

Prüfagent: IDEFIX

== Status ==

Vollständigkeit: vollständig (Anlagen vollständig eingereicht, s. "Geprüfte Unterlagen") · § 60 SGB I

Anspruch (Grund): vorläufig geprüft, jedoch KLÄRUNGSBEDARF (siehe unten) · §§ 27 ff. SGB XII

Vorrang: unklar (Klärungsbedarf zu Erwerbs-/Erwerbsminderungsstatus) · § 21 SGB XII

Empfehlung: keine abschließende Empfehlung (Konfidenz < 90 %) — Sachbearbeitung um Klärung gebeten

Rückforderung: vorläufig keine (Erläuterung unten)

Konfidenz: Niedrig (< 90 %) (siehe Klärungsbedarf)

== Kurzfassung der Vorprüfung ==

• Vollständigkeit: Alle in Kenntnismahnung-Pflicht laut Checkliste geforderten Unterlagen liegen vor (Antragsformular mit Unterschrift, Ausweis, Kontoauszüge 3 Monate, Einkommensnachweise 6 Monate, Mietbescheinigung). Belege: Antragsdatenblatt Richter, Anni (Antragsordner), hzl\_ausweis\_antragsteller (personalausweis.pdf), hzl\_kontoauszuege (kontoauszüge Feb–Apr 2026), hzl\_ek\_nachweis\_Anni\_Richter\_... (Einkommensnachweis 6 Monate), hzl\_wk\_mietbescheinigung (mietbescheinigung.pdf) · vgl. Knowledge Abschn. 2.10; § 60 SGB I.

• Vorläufige rechnerische Höhe (auf Basis der vorliegenden Belege):

- Bedarf: Regelbedarf (3 Personen) 1.483,00 € + KdU Kaltmiete 460,00 € + Nebenkosten 140,00 € + Heizung 108,00 € = Gesamtbedarf 2.191,00 € · (Erstbewilligungsbescheid, 16.05.2025, S.1) · §§ 27a, 35 SGB XII

- Anrechenbares Einkommen (vorläufig, Stand aktueller Unterlagen):

• Krankengeld Anni: 780,00 €/Monat · (hzl\_ek\_nachweis\_Anni\_Richter\_Krankengeld\_(inkl.\_Arbeitgeberzuschuss).pdf, S.1) · §§ 82 ff. SGB XII

• Kindergeld: 250,00 €/Monat · (hzl\_ek\_nachweis\_Anni\_Richter\_Leistungen\_für\_Kinder\_....pdf, S.1) · §§ 82 ff. SGB XII

• Renten / Erwerb (Klaus): 720,00 €/Monat · (hzl\_ek\_nachweis\_Klaus\_Richter\_Renten\_/\_Pensionen.pdf [DRV Mitteilung], 18.06.2025, S.1; Rentenbeginn 01.04.2025) · §§ 82 ff. SGB XII

• Absetzbare Versicherungen (Haftpflicht, Hausrat): 14,30 €/Monat · (Erstbewilligungsbescheid, 16.05.2025, S.1) · vgl. Abschn. 2.6 Knowledge

- Summe anrechenbares Einkommen (bereinigt): 1.735,70 € (1.750,00 € – 14,30 €)

- Vorläufiger monatlicher Zahlungsbetrag: 2.191,00 € – 1.735,70 € = 455,30 € (vorläufig) · §§ 27 ff., §§ 82 ff. SGB XII

- Δ gegenüber Bestand (Erstbewilligungsbescheid: 470,30 €/Monat): –15,00 €/Monat (Erklärung: Erhöhung der Rente von 705 € → 720 € laut DRV-Mitteilung führt zu erhöhtem Einkommen) · (Erstbewilligungsbescheid, 16.05.2025, S.1; hzl\_ek\_nachweis\_Klaus\_Richter\_Renten\_/\_Pensionen.pdf, S.1)

== Festgestellte Unstimmigkeiten / Klärungsbedarf (FESTSTELLUNGEN, KEINE FRAGEN) ==

1) Widersprüchliche Einträge zum Status "volle Erwerbsminderung":

- Antragsdatenblatt (Antragsordner) vermerkt bei Person 1 (Anni Richter): "Volle Erwerbsminderung: Nein" · (Antragsdatenblatt Richter, Anni.docx, S.1–2)

- Personenakte enthält hingegen eine Entscheidung der DRV vom 15.04.2025 mit der Feststellung "voller Erwerbsminderung (vorübergehend)" für Anni Richter (drv\_em\_befristung.pdf, S.1) — dort heißt es wörtlich: "Sie sind aufgrund Ihres Gesundheitszustands derzeit voll erwerbsgemindert"; die EM ist nach DRV nicht von Dauer (vgl. drv\_em\_befristung.pdf, S.1). · Relevanz: Feststellung der Erwerbsfähigkeit wirkt auf Vorrangprüfung SGB II (§ 21 SGB XII) und ggf. Abgrenzung zu SGB XII Kap. 4.

- Feststellung: Datenlage ist widersprüchlich und material für die Rechtsfolge (Vorrang SGB II bzw. SGB XII Kap. 4). Handlungsempfehlung: Sachbearbeitung prüft/klärt verbindlich, ob Anni derzeit als erwerbsfähig gilt oder als (vorübergehend) voll erwerbsgemindert; wenn Anni tatsächlich voll erwerbsgemindert ist, SGB II ist nicht vorrangig; wenn nicht, Prüfung auf SGB II-Vorrang erforderlich. § 21 SGB XII ist einschlägig.

2) Abgrenzung/Bestehende Leistungsbeziehung und mögliche Auswirkung der Rentenanpassung (Klaus):

- Erstbewilligungsbescheid (16.05.2025) enthält die bisherige Berechnung (Zahlbetrag 470,30 €/Monat) · (erstbewilligungsbescheid.pdf, S.1)
- DRV-Mitteilung für Klaus (18.06.2025) weist einen monatlichen Zahlbetrag von 720,00 € aus (Rentenbeginn 01.04.2025) · (hzl\_ek\_nachweis\_Klaus\_Richter\_Renten/\_Pensionen.pdf, S.1)
- Feststellung: Die DRV-Mitteilung führt zu einer Erhöhung des anrechenbaren Einkommens von 15 €/Monat gegenüber der in der Erstbewilligung verwendeten Grundlage (705 € → 720 €). Wirkung: vorläufige Reduzierung des HZL-Zahlbetrags um 15 €/Monat (siehe Berechnung oben). Handlungsempfehlung: Sachbearbeitung prüfen, ob die Rentenerhöhung bereits bei der Berechnung des laufenden Bewilligungszeitraums hätte berücksichtigt werden müssen und ob eine rückwirkende Anpassung bzw. Rückforderung (§§ 45, 48, 50 SGB X) oder der Korrektur erforderlich ist. Beleggrundlage: DRV-Mitteilung (hzl\_ek\_nachweis\_Klaus\_Richter\_Renten/\_Pensionen.pdf, S.1) und Kontoauszüge (hzl\_kontoauszuege.pdf, S.1–3).

3) Sonstiges (Plausibilität):

- Kontoauszüge (Feb–Apr 2026) sind lesbar, Kontoinhaber stimmt mit Antrag überein, regelmäßige Eingänge (Krankengeld, Rente, Kindergeld) erkennbar (hzl\_kontoauszuege.pdf, S.1–3). Hinweise: keine unregelmäßigen Sondereingänge oder Vermögensübertragungen ersichtlich. Vermögensübertragung im Antrag: "Nein" (Antragsdatenblatt, S.5). § 90 SGB XII.

== Zusammenfassende Einschätzung ==

- Die Unterlagen sind vollständig und inhaltlich weitgehend plausibel; eine vorläufige Anspruchsberechnung ergibt 455,30 €/Monat (Voraussetzung: die unterstellten Einkommen sind zutreffend). Grundlage: Erstbewilligungsbescheid (16.05.2025, S.1) und vorgelegte Nachweise (s. geprüfte Unterlagen unten) · §§ 27 ff., §§ 82 ff. SGB XII.
- Wegen der dokumentierten Widersprüche (insb. Erwerbsminderungsstatus Anni; Rentenanpassung Klaus) liegt die Konfidenz unter 90 %. Daher keine abschließende Empfehlung — bitte verbindliche Klärung durch die Sachbearbeitung (siehe Klärungsaufträge unten).

== Klärungsaufträge an die Sachbearbeitung (Feststellungen mit Handlungsempfehlung) ==

- 1) Klären und dokumentieren Sie verbindlich, ob Anni Richter aktuell als (vorübergehend) voll erwerbsgemindert gilt (DRV-Bescheid drv\_em\_befristung.pdf, 15.04.2025, S.1) oder ob der Eintrag im Antragsformular ("Volle Erwerbsminderung: Nein") zutrifft. Falls Anni als voll erwerbsgemindert gilt, ist SGB II nicht vorrangig; falls nicht, prüfen Sie Vorrang zum Jobcenter (§ 21 SGB XII).
- 2) Prüfen Sie, ob die DRV-Mitteilung für Klaus (720,00 €/Monat; hzl\_ek\_nachweis\_Klaus\_Richter\_Renten/\_Pensionen.pdf, 18.06.2025) bereits bei der laufenden Bewilligung hätte berücksichtigt werden müssen. Falls ja: prüfen Sie die Notwendigkeit einer rückwirkenden Anpassung bzw. Rückforderung (§§ 45, 48, 50 SGB X) für den Zeitraum des laufenden Bewilligungszeitraums.
- 3) Nach Klärung (Punkte 1–2) bitte abschließende Anpassung der Berechnung (wenn erforderlich) und Entscheidung über Bewilligung/Änderung/Ablehnung. Aktuelle Vorberechnung (vorläufig): 455,30 €/Monat (siehe Berechnung oben).

== Geprüfte Unterlagen ==

- Antragsdatenblatt Richter, Anni.docx
- hzl\_ausweis\_antragsteller (personalausweis.pdf)
- hzl\_kontoauszuege (kontoauszuege\_wb.pdf) (Feb–Apr 2026)
- hzl\_ek\_nachweis\_Anni\_Richter\_Krankengeld\_(inkl.\_Arbeitgeberzuschuss).pdf (Einkommensnachweis 6 Monate)
- hzl\_ek\_nachweis\_Anni\_Richter\_Leistungen\_für\_Kinder\_(Kindergeld\_...).pdf (Einkommensnachweis 6 Monate)
- hzl\_ek\_nachweis\_Klaus\_Richter\_Renten/\_Pensionen.pdf (DRV-Mitteilung)
- hzl\_wk\_mietbescheinigung (mietbescheinigung.pdf)
- erstbewilligungsbescheid.pdf
- drv\_em\_befristung.pdf
- personalausweis.pdf (Personenakte)
- kontoauszuege\_personalakte.pdf

Mit freundlichen Grüßen

IDEFIX

Sozialamt Borken